■ 수산업법 시행령 [별표 11]

과징금의 부과기준(제69조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 부과권자는 위반행위자가 위반행위로 어업정지 또는 영업정지처분을 받은 날부터 최근 5년간 같은 위반행위로 어업정지 또는 영업정지처분을 받은 사실이 없는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과징금의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과징금을 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.

나. 부과권자는 위반행위자의 위반행위가 둘 이상인 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과징금의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘려 부과할 수 있다.

2. 개별기준

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">업종별 또는 규모별 대상</th><th>어업정지 또는 영업정지 1일에 해당하는 과징금의 금액</th></tr>
<tr><td rowspan="16">가. 근해어업</td><td colspan="2">외끌이대형저인망어업</td><td>20만원</td></tr>
<tr><td colspan="2">쌍끌이대형저인망어업</td><td>30만원</td></tr>
<tr><td colspan="2">동해구외끌이저인망어업</td><td rowspan="2">13만원</td></tr>
<tr><td colspan="2">근해자망어업</td></tr>
<tr><td colspan="2">서남해구외끌이중형저인망어업</td><td rowspan="2">30만원</td></tr>
<tr><td colspan="2">서남해구쌍끌이중형저인망어업</td></tr>
<tr><td colspan="2">대형트롤어업</td><td>36만원</td></tr>
<tr><td rowspan="2">동해구중형트롤어업</td><td>총톤수 40톤 미만</td><td>27만원</td></tr>
<tr><td>총톤수 40톤 이상</td><td>36만원</td></tr>
<tr><td rowspan="2">대형선망어업</td><td>총톤수 100톤 미만</td><td>52만원</td></tr>
<tr><td>총톤수 100톤 이상</td><td>75만원</td></tr>
<tr><td colspan="2">근해채낚기어업</td><td rowspan="2">11만원</td></tr>
<tr><td colspan="2">잠수기어업</td></tr>
<tr><td colspan="2">근해안강망어업</td><td>21만원</td></tr>
<tr><td colspan="2">근해통발어업</td><td rowspan="2">10만원</td></tr>
<tr><td colspan="2">근해연승어업</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 기선권현망어업<br>(선단기준) | 총톤수 200톤 미만 | 34만원 |
| | | 총톤수 200톤 이상 | 37만원 |
| | 그 밖의 근해어업 | | 10만원 |
| 나. 연안어업 | 모든 연안어업 | | 6만원 |
| 다. 구획어업 | 모든 구획어업 | | 6만원 |
| 라. 신고어업 | 모든 신고어업 | | 1만원 |
| 마. 어획물운반업 | 총톤수 70톤 이상 | | 20만원 |
| | 총톤수 50톤 이상 70톤 미만 | | 15만원 |
| | 총톤수 10톤 이상 50톤 미만 | | 10만원 |
| | 총톤수 10톤 미만 | | 5만원 |